附　件

生产安全事故调查报告

扬中市三茅街道镇江市惠普车辆配件有限公司CD电动葫芦更换项目“1·3”一般高处坠落事故调查报告

扬中市政府生产安全事故调查组

2024 年 2 月 2 日

仅供内部使用 严禁外传

目　录

一、基本情况.....- 1 -
（一）事故相关单位基本情况.....- 1 -
（二）CD 电动葫芦更换项目基本情况.....- 2 -
二、事故经过、应急救援及勘验情况.....- 3 -
（一）事故经过.....- 3 -
（二）事故应急救援情况.....- 3 -
（三）事故调查有关情况.....- 3 -
三、事故造成的人员伤亡.....- 4 -
四、事故发生的原因和事故性质.....- 4 -
（一）直接原因.....- 4 -
（二）间接原因.....- 5 -
（三）事故性质.....- 5 -
五、对责任单位和人员的认定及处理建议.....- 6 -
（一）对责任单位的认定及处理建议.....- 6 -
（二）对有关人员的责任认定及处理建议.....- 6 -
六、事故防范整改措施建议.....- 7 -
七、有关证据材料.....- 8 -
事故调查组成员名单.....- 10 -

2024 年 1 月 3 日 16 时 20 分许，在位于三茅街道花园路 6 号的镇江市惠普车辆配件有限公司注塑车间内，丹阳市凯鸿起重机械有限公司从业人员张兵在从事 10 吨电动葫芦拆卸作业时不慎与电动葫芦卷筒、变速装置一同从 6.18 米高处坠落地面后经抢救无效后死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称“安全生产法”）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）等法律法规规定，经市人民政府授权，于 2024 年 1 月 3 日成立了由市应急管理局局长王耀辉担任组长，市应急管理局、纪委监委、公安局、总工会、三茅街道办事处等单位组成的扬中市三茅街道镇江市惠普车辆配件有限公司 CD 电动葫芦更换工程“1·3”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查等工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门、单位的积极配合下，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，核实了事故发生的经过，分析了事故发生的原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了整改防范措施，形成了事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.发包单位概况

镇江市惠普车辆配件有限公司（以下简称“惠普车辆公司”），统一社会信用代码：91321182679828380U，住所：扬中市三茅镇花园路6号，法定代表人：王习兰，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2008年9月3日，注册资本：1200万元整，经营范围：车辆配件、四氟制品、塑料制品等。该公司主要负责人：戴新。

2.承包单位概况

丹阳市凯鸿起重机械有限公司（以下简称“凯鸿起重公司”），统一社会信用代码：91321181MA1W018608，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：丹阳市界牌镇中心路249号，法定代表人：李梦凯，注册资本：50万元整，成立日期：2018年1月29日，经营范围：特种设备安装改造修理等。该公司主要负责人：李梦凯。

（二）CD电动葫芦更换项目基本情况

1.合同签订情况

2023年9月22日，惠普车辆公司与凯鸿起重公司签订了《产品购销合同》，惠普车辆公司向凯鸿起重公司采购LH葫芦双梁起重机（10T），采购价：人民币10.6万元，双方在购销合同中约定：供方负责运输、安装。11月中下旬，凯鸿起重公司完成LH葫芦双梁起重机（10T）安装工作。

安装完毕后，惠普车辆公司采购员张静向凯鸿起重公司李梦凯提出注塑车间另一台10吨电动葫芦需更换为3吨电动葫芦，2023年11月21日，凯鸿起重公司主要负责人李梦凯将3吨CD

电动葫芦《产品购销合同》电子版发送至惠普车辆公司采购员张静微信，双方在未当面签订合同的情况下，达成了项目合作约定。采购价：人民币 1.7 万元，双方在购销合同中约定：供方负责运输、安装。2023 年 12 月 23 日，CD 电动葫芦由厂家发货运输到位。

2.安全生产管理职责约定情况

双方未就该 CD 电动葫芦更换项目签订专门的《安全生产管理协议》，也未在合同中约定各自的安全生产管理职责。

二、事故经过、应急救援及勘验情况

（一）事故经过

2024 年 1 月 3 日 14 时许，凯鸿起重公司安装工张兵、蔡铭在主要负责人李梦凯安排下到达惠普车辆公司注塑车间准备从事电动葫芦更换作业。惠普车辆公司分管生产副总刘伟口头对张兵、蔡铭进行了安全提醒后，14 时 30 分，拆卸作业正式开始。15 时 30 分，张兵、蔡铭两名从业人员完成老旧电动葫芦卷筒和变速装置拆卸并放置于升降作业平台，位于作业平台北侧的张兵不慎从 6.18 米高处坠落地面，卷筒和变速装置与其一同坠落地面。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，现场人员立即拨打了“120”及“110”报警电话，“120”救援人员到达后确认张兵当场死亡。

（三）事故调查有关情况

1.现场勘验情况：事故发生地注塑车间南侧入口处停放一辆

车牌号为苏 LG773A 的货车，货车上有升降作业平台一个，作业平台处于升起状态，高约 6.18 米，注塑车间内起重机挂钩系挂有钢丝绳电动葫芦（10T）一个。张兵平躺于升降作业平台北侧地面，左眼及口鼻处有血迹，双手佩戴工作手套。

2.张兵《居民死亡医学证明（推断）书》“死亡原因”一栏显示：高空坠落伤、胸腹部外伤、颅内损伤。

3.其他调查情况：张兵、蔡铭未取得高处作业资质且在从事高处作业时未佩戴使用安全绳、安全帽；在未约定安全生产管理职责的情况下，惠普车辆公司及凯鸿起重公司均未就该高处拆除作业制定作业方案、安全防范措施和应急处置方案，均未在危险作业前向作业人员明确说明危险因素、作业安全要求和应急措施，并经双方签字确认，均未确保专人在场对高处危险作业现场持续开展统一指挥和监督；

凯鸿起重公司对人员资质审查、劳动防护用品配发及督促使用、作业现场隐患排查治理不到位。惠普车辆公司未与承包单位约定各自的安全生产管理职责；未有效督促、检查本公司的安全生产工作，及时排查发现并消除张兵无资质且在未采取安全防护措施的情况下从事高处作业的事故隐患。

三、事故造成的人员伤亡

事故造成张兵 1 人死亡（张兵，男，31 岁，工作单位：凯鸿起重公司，用工形式：临时工，工作岗位：安装工，公民身份号码：32132XXXXXXXXX5515，户籍地址：江苏省泗阳县庄圩乡）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

张兵因未采取安全防护措施，在从事电动葫芦拆卸作业时从6.18米高处坠落地面后因胸腹部和颅内损伤死亡。

（二）间接原因

1.凯鸿起重公司：

①危险作业安全管理职责缺失。未确认张兵的高处作业资质、劳动防护用品的配备、使用符合安全作业要求；未在高处作业前向张兵告知危险因素、作业安全要求和现场应急处置措施，并经双方现场签字确认。

②事故隐患排查治理缺失。未及时排查发现张兵无资质、未系挂安全绳、佩戴安全帽的情况下从事高处作业的行为。

③教育培训不到位。未有效开展安全教育培训，导致张兵安全意识淡薄。

2.惠普车辆公司：

①安全生产统一协调管理职责缺失。未根据《安全生产法》规定，与承包单位凯鸿起重公司书面约定各自的安全生产管理职责，也未对凯鸿起重公司的作业开展安全生产统一协调、管理。

②危险作业安全管理职责缺失。因未与承包单位约定各自的安全生产管理职责，导致危险作业管理职责悬空，本公司内的危险作业资质审查、作业审批、安全监护等安全生产管理职责均未有效落实。

③事故隐患排查治理缺失。未及时排查发现张兵在未采取安
全防护措施的情况下从事高处作业的事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，扬中市三茅街道镇江市惠普车辆配件有限公司CD电动葫芦更换工程“1·3”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对责任单位和人员的认定及处理建议

（一）对责任单位的认定及处理建议

凯鸿起重公司履行危险作业安全管理、事故隐患排查治理、安全生产教育培训、劳保用品发放及督促使用等安全管理职责缺失，违反了《安全生产法》第四十一条第二款①、第二十八条第一款②、第三十条第一款③、第四十三条④、第四十五条⑤的相关规定，对该起事故的发生负有责任；建议由市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项⑥的规定给予其行政处罚。

惠普车辆公司履行安全生产统一协调管理、危险作业安全管理、事故隐患排查治理等安全管理职责缺失，违反了《安全生产法》第四十九条第二款⑦、第四十一条第二款①、第四十三条④的相关规定，对该起事故的发生负有责任；建议由市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项⑥的规定给予其行政处罚。

（二）对有关人员的责任认定及处理建议

1.建议免于追究责任的人员

张兵（凯鸿起重公司安装工），在未佩戴、使用安全绳、安全帽的情况下从事高处危险作业，对该起事故的发生负有主要责任；鉴于其已经死亡建议不再追究其责任。

2.建议给予行政处罚人员

戴新（惠普车辆公司主要负责人），未督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除张兵未穿戴劳动防护用品从事高处危险作业的事故隐患，履行生产经营单位主要负责人安全管理职责缺失，其行为违反了《安全生产法》第二十一条第（五）项⑧的规定，对该起事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项⑨有关规定给予其行政处罚。

李梦凯（凯鸿起重公司主要负责人），未督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除不具备高处作业资质、未经安全生产教育培训合格、未穿戴劳动防护用品的张兵从事高处危险作业的事故隐患，履行生产经营单位主要负责人安全管理职责缺失，其行为违反了《安全生产法》第二十一条第（三）项⑩、第二十一条第（五）项⑧的规定，对该起事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项⑨有关规定给予其行政处罚。

朱伟（惠普车辆公司注塑车间主任、安全员），未组织开展对张兵的安全生产教育培训，如实记录安全生产教育和培训情况；未有效检查注塑车间的安全生产状况，及时排查发现并制止

张兵无资质、无防护、无审批、无监护从事高处危险作业的行为，其行为违反了《安全生产法》第二十五条第（二）项[11]、第二十五条第（五）项[12]、第二十五条第（六）项[13]的规定，对该事故的发生负有现场管理责任，建议由市应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[14]有关规定给予其行政处罚。

六、事故防范整改措施建议

（一）凯鸿起重公司要认真吸取“1·3”事故教训，全面落实安全生产主体责任。加强对员工的安全生产教育和培训力度，强化其安全生产意识；要强化危险作业的管理，按照法律法规规定，严把方案制定、资质审查、条件确认、个人防护、现场指挥、特情处置等关口，确保规章制度严格执行和安全措施有效落实，杜绝各类生产安全事故。

（二）惠普车辆公司要认真吸取“1·3”事故教训，严格对照《安全生产法》及《工贸企业重大事故隐患判定标准》，强化做好与外包单位的安全生产统一协调管理职责约定及落实工作；要强化落实好对被派遣劳动者的资质审查、教育培训及隐患排查治理工作，确保各方责任压紧压实。

（三）三茅街道办事处也要深刻吸取事故教训，认清当前安全生产形势的严峻性。按照“三管三必须”和“属地管理”要求，举一反三，采取有效措施，深入重点行业、危险环节，结合《工贸企业重大事故隐患判定标准》，强化宣传指导，督促企业对标自查，落实好安全生产主体责任；要强化做好中小型工业企业安全管理规范化建设，推进企业“两员”配备，落实“一清二

查三到位”的工作职责，坚决防止和减少类似事故发生。

七、有关证据材料

1.勘验笔录 1 份

2.事故现场照片 11 张

3.询问笔录 7 份

4.凯鸿起重公司提供的安全生产管理台账资料复印件 1 套

5.惠普车辆公司提供的安全生产管理台账资料复印件 1 套

6.张兵《居民死亡医学证明（推断）书》1 份

7.其他证据材料 1 份

备注：①《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

②第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

③第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

④第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

⑤第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防 护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

⑥《安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：㈠发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⑦第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

⑧第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：㈤组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⑨第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：㈠发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⑩第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： ㈢组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

⑪第二十五条第（二）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

⑫第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

⑬第二十五条第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

⑭第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处

CD 电动葫芦更换项目“1·3”一般高处坠落调查组成员名单

略